

ДОГОВОР № _____

на разработку и передачу программного обеспечения

Программный продукт «План-Факт» — редактор исполнительных чертежей и подсчёта кабеля

г. Алматы

« _____ » _____ 2026 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «RL-system», БИН 040 340 014 374, в лице директора _____, действующего на основании Устава (далее — «**Заказчик**»), с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель «Studystories.app», в лице владельца **Цай Платона Львовича**, БИН 880607300110, действующего на основании уведомления о начале деятельности (далее — «**Исполнитель**»), с другой стороны, а вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать и передать Заказчику программное обеспечение — веб-программу «**План-Факт**» для подсчёта длины кабеля «по факту» и выпуска исполнительных чертежей ЭОМ (далее — «**Работы**», «**ПО**»), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях настоящего Договора.

1.2. Конкретный состав, объём и функциональные требования к ПО определяются **Техническим заданием (Приложение № 1)**, являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Настоящий Договор охватывает **Этап 1** — функционал для квартирных электросетей (алюминиевые сети). Работы по паркингу, наружным сетям (НЭС) и синхронизации с GPS-отметками **в стоимость настоящего Договора не входят** и оформляются отдельным соглашением (Этап 2).

1.4. Заказчик вправе уточнять и дополнять ТЗ в ходе Работ в пределах предмета Договора (Этап 1); существенные дополнения, выходящие за рамки ТЗ, оформляются дополнительным соглашением.

2. Стоимость Работ и порядок расчётов

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет **2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге**. НДС не облагается (Исполнитель не является плательщиком НДС).

2.2. Оплата производится в следующем порядке:

– **Предоплата (аванс) — 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге** — в течение _____ рабочих дней с момента подписания Договора;

– **Окончательный расчёт — 1 000 000 (один миллион) тенге** — в течение _____ рабочих дней после подписания Сторонами акта приёма-передачи результата Работ (приёмки).

2.3. Оплата производится безналичным перечислением на счёт Исполнителя, указанный в разделе 9. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на счёт Исполнителя.

2.4. Предоплата (аванс) засчитывается в счёт оплаты выполненных Работ. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика при надлежащем исполнении со стороны Исполнителя **возврату подлежит только неотработанная часть аванса**; фактически выполненный объём Работ оплате/возврату как неотработанный не подлежит.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ по Этапу 1: до _____ с момента поступления предоплаты (аванса).

3.2. Срок может быть изменён по взаимному согласию Сторон, в том числе при изменении/дополнении ТЗ Заказчиком, а также при задержке предоставления Заказчиком исходных материалов (чертежей, данных), необходимых для Работ.

3.3. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю исходные материалы (PDF-чертежи, каталоги обозначений и кабелей, нормативные высоты и иные данные), необходимые для выполнения Работ, в разумные сроки. Срок Работ продлевается на период просрочки предоставления таких материалов.

4. Порядок сдачи-приёмки и доработки

4.1. По завершении Работ Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к работающему ПО (по согласованному адресу) для проверки на соответствие ТЗ.

4.2. Заказчик в течение _____ рабочих дней проверяет результат и направляет акт приёма-передачи либо мотивированные замечания.

4.3. При обоснованном несоответствии результата ТЗ Исполнитель **безвозмездно устраняет недостатки** в разумный согласованный срок. Доработки, выходящие за рамки ТЗ, выполняются по отдельному согласованию.

4.4. Если Заказчик не направил акт и мотивированные замечания в срок по п. 4.2, результат считается принятым, а Работы — выполненными надлежащим образом.

5. Права на результаты Работ

5.1. **Исключительные права** на ПО (включая исходный код, документацию и иные результаты Работ) переходят к **Заказчику в полном объёме**, без ограничения по территории и сроку, с момента **полной оплаты** по настоящему Договору.

5.2. До момента полной оплаты исключительные права сохраняются за Исполнителем; Заказчик вправе использовать переданный результат в целях приёмки и тестирования.

5.3. Исполнитель передаёт Заказчику исходный код ПО и сопутствующую техническую документацию после полной оплаты. Исполнитель гарантирует, что результаты Работ не нарушают прав третьих лиц.

6. Гарантия и поддержка

6.1. Исполнитель в течение _____ календарных дней после приёмки **безвозмездно устраняет ошибки (дефекты)** ПО, не соответствующие ТЗ.

6.2. Гарантия не распространяется на доработки нового функционала, изменения по новым требованиям, а также на сбои, вызванные действиями третьих лиц или изменением внешних сервисов. Дальнейшая поддержка и развитие — по отдельному соглашению.

7. Ответственность и конфиденциальность

7.1. За неисполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность переданных данных, чертежей, доступов и сведений, ставших известными в связи с исполнением Договора, и не передавать их третьим лицам без согласия другой Стороны.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), подтверждённых надлежащим образом.

8. Срок действия и прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения действительны в письменной форме за подписью Сторон. Согласование ТЗ, сроков и приёмки допускается в электронной форме (переписка).

8.3. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Договор может быть подписан электронной цифровой подписью (ЭЦП) НУЦ РК; такая подпись равнозначна собственноручной. Составлен в двух экземплярах равной силы.

8.5. Приложения: Приложение № 1 — Техническое задание; Приложение № 2 — Акт приёма-передачи (по форме Сторон).

9. Реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК	ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО «RL-system» БИН: 040 340 014 374 РНН: 600 900 533 808 КБЕ: 17 ОКПО: 4017 3940 ОКЭД: 43 210 Гос. регистрация № 61656-1910-ТОО от 05.03.2004 г. Свидетельство серия 60001 № 0068848 от 04.09.2012 г. Адрес: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Карамысова К, д. 84/2, корп. 1, кв. 55, инд. 050002 Банк: АО «Народный Банк Казахстана» БИК: HSBKKZKX IBAN: KZ676018861000638261 Директор _____ / _____ / М.П.	ИП «Studystories.app» Владелец: Цай Платон Львович БИН: 880607300110 Адрес: РК, г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2 Контакт: uurgaа@gmail.com · +7 701 123 99 99 Банк: АО «Kaspi Bank» БИК: CASPKZKA IBAN: KZ31722S000010366450 КБЕ: 19 Подпись / ЭЦП _____ Цай П. Л.

Реквизиты Исполнителя (ИИН, банк, адрес, контакт) и данные директора Заказчика заполняются перед подписанием. Подписание — собственноручно либо ЭЦП НУЦ РК.